



Procedimiento de **Salvaguarda**

ChildFund®



Nombre del procedimiento	Procedimiento #
Procedimiento de Salvaguarda	PRO-PRO-080
Se aplica a / alcance	Propietario de la póliza
Todas las oficinas de ChildFund International: Oficinas Nacionales (CO), Oficinas de Recaudación de Fondos (FRO) y Oficina Internacional (IO).	Operaciones Globales
Sustituye a	Fecha de aprobación
PROCEDIMIENTO GHR-PRO-080 5 de diciembre de 2019	13 de junio de 2023
Aprobado por	Fecha de entrada en vigor
ChildFund Internacional Equipo Ejecutivo	1 de julio de 2023
Próxima fecha de revisión	Procedimientos conexos
30 de junio de 2026	Política de Salvaguarda



1. Propósito

ChildFund International (“ChildFund”) reconoce que los incidentes de protección, en particular la explotación y el abuso sexuales, constituyen un riesgo organizativo que, de no prevenirse, representaría un fracaso catastrófico de la protección y podría perjudicar a las personas a las que tenemos el mandato de proteger, dañar la reputación de la organización, afectar a nuestra viabilidad operativa y provocar la pérdida de financiación y confianza. La Política y el Procedimiento de Salvaguarda proporcionan orientación al personal y a los representantes de ChildFund para aplicar medidas y acciones viables que abarquen todas las actividades de la organización para prevenir, detectar, informar y responder adecuadamente a la explotación y al abuso sexual, a la negligencia y a todas las formas de daño, violencia o mala conducta que pudieran ocurrir a los participantes de los programas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) a través de las acciones o inacciones del personal, los representantes, los programas y las operaciones de ChildFund.

ChildFund tiene el deber de cuidar, de No Hacer Daño, de construir un entorno seguro y de confianza que promueva los derechos, el bienestar y el interés superior de aquellos con los que trabaja directa o indirectamente; y de aquellos bajo el cuidado de las organizaciones con las que nos asociamos.





La Política también refuerza el compromiso de ChildFund (la Promesa del Director General), asumido como miembro de InterAction sobre la Protección contra la Explotación y el Abuso Sexuales (“PSEA”) por y del personal de las ONG, de aplicar prácticas y políticas que no sólo protejan a nuestro propio personal, sino también a las comunidades a las que servimos, y documenta el compromiso de ChildFund de defender los seis principios básicos del Comité Permanente entre Organismos relativos a la Prevención de la Explotación y el Abuso Sexuales¹, que son fundamentales para nuestro trabajo.

1. “La explotación y los abusos sexuales cometidos por trabajadores humanitarios constituyen actos de falta grave y, por tanto, motivo de despido.
2. La actividad sexual con NNAJ (menores de 18 años) está prohibida independientemente de la mayoría de edad o de la edad de consentimiento local. La creencia errónea sobre la edad de un menor no es una defensa.
3. Está prohibido el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, degradante o explotador. Esto incluye el intercambio de ayuda que se debe a los beneficiarios.
4. Se prohíbe toda relación sexual entre quienes prestan asistencia y protección humanitarias y una persona beneficiaria de dicha asistencia y protección humanitarias que implique el uso indebido de rango o posición. Tales relaciones socavan la credibilidad y la integridad de la labor de ayuda humanitaria.
5. Cuando un trabajador humanitario tenga dudas o sospechas de abuso o explotación sexual por parte de un compañero de trabajo, ya sea en la misma agencia o fuera de ella, deberá informar de dichas sospechas a través de los mecanismos de información establecidos en la agencia.
6. Los trabajadores humanitarios están obligados a crear y mantener un entorno que evite la explotación y los abusos sexuales y promueva la aplicación de su código de conducta. Los directivos de todos los niveles tienen la responsabilidad particular de apoyar y desarrollar sistemas que mantengan este entorno.”



2. Alcance

2.1. La adhesión a la Política de Salvaguarda de ChildFund Centroamérica es obligatoria para:

2.1.1. Todo el personal de ChildFund contratado de forma permanente o temporal.

2.1.2. Representantes mientras realizan trabajos o visitas a ChildFund, incluidos, entre otros, miembros de la Junta Directiva, socios, consultores, vendedores, pasantes, voluntarios, visitantes de programas, periodistas y todos los demás representantes que actúen para y en nombre de ChildFund en cualquier capacidad.

2.2. Todas las personas deben leer, comprender y comprometerse a cumplir la Política y los procedimientos de protección de ChildFund. Los Socios de Implementación pueden tener acuerdos con las Oficinas de País, como las Cartas de Acuerdo firmadas por los Socios Locales, que les obligan a mantener y adherirse a su propia Política de Salvaguarda, que es al menos tan estricta como la de ChildFund.

2.3. Esta Política se centra en la protección de todos los participantes en los programas, incluidos niños, jóvenes y adultos vulnerables, en cualquier lugar en el que trabaje ChildFund, frente a cualquier daño que pueda derivarse de su contacto directo o indirecto con el personal y los representantes de ChildFund.

2.4. La Política se aplica igualmente a los programas y operaciones de ChildFund en el contexto humanitario y de desarrollo.



3. Declaración Política

- 3.1. ChildFund no tolera la explotación y el abuso sexual, la negligencia ni ninguna forma de daño, violencia o mala conducta hacia los participantes en los programas (niños, jóvenes y adultos vulnerables) por parte de su personal o representantes. ChildFund cree que todas las personas con las que entramos en contacto, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, orientación sexual u origen étnico, tienen derecho a ser protegidas de cualquier forma de daño, abuso, negligencia y explotación.
- 3.2. Esta Política y procedimiento generales documentan nuestro marco de salvaguarda para la prevención, detección, notificación y respuesta a los problemas e incidentes de salvaguarda por parte del personal y los representantes, contextualizado en cada oficina y país en el que trabajamos.
- 3.3. ChildFund tiene la responsabilidad de proporcionar un entorno seguro y de confianza a las personas afectadas o en riesgo de sufrir daños, ofrecer protección y apoyo a los sobrevivientes, así como a los denunciantes y/o testigos; y se compromete a tomar las medidas adecuadas contra cualquier forma de represalia.
- 3.4. ChildFund se compromete a impartir formación continua al personal, los representantes y los participantes en los programas para que comprendan las normas de comportamiento que se esperan de ellos y de ellos mismos; aprendan a reconocer y responder a las preocupaciones de explotación y abuso sexual y otras formas de daño hacia niños, jóvenes, adultos vulnerables, personal y representantes.
- 3.5. Todos los socios de ChildFund reciben apoyo para desarrollar y aplicar de forma equitativa políticas y procedimientos mundiales de salvaguarda coherentes con los de ChildFund para la prevención, detección, notificación y respuesta eficaces a los problemas e incidentes de salvaguarda.



4. Principios de Salvaguarda

- 4.1.** ChildFund se compromete a respetar los seis principios básicos de salvaguarda. Estos principios son fundamentales para el trabajo y las acciones de ChildFund en la prevención de la explotación y el abuso sexuales y otros daños a los participantes en los programas, al tiempo que garantizan el mejor nivel posible de atención y apoyo a los sobrevivientes de abusos.
- 4.2.** La Política y el Procedimiento de Salvaguarda están en consonancia con nuestros valores fundamentales, nuestras normas globales y nuestro compromiso con el Compromiso del Director Ejecutivo de proteger a las comunidades a las que servimos mediante la prevención de la explotación sexual, el abuso y cualquier otra forma de daño/violencia. Siguiendo los principios de salvaguarda subrayados al aplicar esta Política y el Protocolo de Conducta de Salvaguarda de ChildFund ("Protocolo de Conducta"), podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo posible para garantizar que nuestro personal, socios, programas y operaciones no perjudiquen a las personas vulnerables:
- 4.2.1. Empoderamiento:** empoderar a los participantes en los programas de ChildFund y a las comunidades a las que servimos, así como a todos los representantes, fomentando la participación efectiva en los procesos de toma de decisiones para la prevención, detección, denuncia y respuesta al daño/abuso.
- 4.2.2. Prevención:** dar prioridad a evitar que se produzcan daños frente a esperar a reaccionar después de que se hayan producido.



- 4.2.3. Proporcionalidad:** ChildFund responderá a todos los riesgos de salvaguarda de manera proporcional, adecuada al contexto e, idealmente, no intrusiva.
- 4.2.4. Protección:** garantizar que todo el mundo tenga los conocimientos y la formación necesarios para proteger de cualquier daño a los participantes vulnerables del programa.
- 4.2.5. Asociación:** ChildFund se asociará con otras organizaciones y comunidades para apoyar a las personas y comunidades vulnerables y garantizar que los supervivientes tengan acceso a servicios profesionales.
- 4.2.6. Rendición de cuentas:** es responsabilidad de ChildFund asegurarse de que todo el personal y los representantes comprendan sus funciones en relación con la protección, la rendición de cuentas y la transparencia entre ellos y, especialmente, con los participantes en los programas y las comunidades con las que trabajamos para abordar las preocupaciones y los incidentes relacionados con la protección.



5. Procedimientos de protección

5.1. Prevención de problemas de protección

5.1.1. Difusión de la Política de Salvaguarda

- 5.1.1.1.** La Política y el Procedimiento de Salvaguarda se revisarán/actualizarán cada tres años y serán aprobados por el Equipo Ejecutivo.
- 5.1.1.2.** El personal y los representantes de ChildFund han recibido formación sobre la Política y el procedimiento y se sienten seguros y competentes para hacer referencia a estos documentos de forma proactiva y ponerlos en práctica y han firmado el compromiso de cumplir la política.



5.1.1.3. Todo el personal y los representantes saben cómo prevenir, detectar, notificar y responder a las infracciones de la Política de Salvaguarda.

5.1.1.4. Se pone a disposición de los participantes en los programas y de las comunidades material informativo sobre la protección de la infancia y la juventud, como carteles que incluyan normas de comportamiento apropiadas y la forma de informar sobre problemas, y se exponen de forma destacada en las oficinas, los centros de los programas/proyectos y los sitios web oficiales.

5.1.2. Adaptación de la Política de Salvaguarda al contexto

5.1.2.1. Las oficinas nacionales documentarán en un apéndice de esta Política cualquier excepción a la misma que sea necesaria para cumplir con las leyes y contextos locales y revisarán y actualizarán periódicamente el apéndice a medida que cambien dichas leyes. El Asesor Global de Salvaguarda aprobará los apéndices de la Oficina Nacional luego de ser elaborados y actualizados.

5.1.2.2. El apéndice adaptado de la Política debe ser revisado y aprobado para que sea coherente con las normas de salvaguarda descritas en este documento y debe estar en consonancia con la legislación y el contexto locales. Las oficinas nacionales pueden establecer requisitos más estrictos según lo exijan las leyes o el contexto nacionales.



5.1.2.3. La Oficina Nacional y las Organizaciones Asociadas Locales en los respectivos contextos se coordinan en cualquier esfuerzo de contextualización nacional.

5.1.3. Protocolo de comportamiento de salvaguarda de ChildFund

5.1.3.1. Al trabajar con los participantes del programa, el personal y los representantes de ChildFund están en una posición de poder y tienen la responsabilidad de adherirse siempre a los más altos estándares de comportamiento para prevenir daños.

5.1.3.2. ChildFund ha establecido unas expectativas o normas de comportamiento claras para su personal y sus representantes, con el fin de garantizar que la conducta personal y profesional sea siempre del más alto nivel. Las normas se basan en los principios fundamentales del Comité Permanente entre Organismos relativos a la PSEA y establecen las normas de comportamiento esperadas e inesperadas que deben cumplir todo el personal y los representantes.

5.1.3.3. El Protocolo de Conducta orienta a todo el personal, representantes y participantes del programa de ChildFund sobre lo que constituye un comportamiento aceptable hacia los niños, jóvenes y adultos vulnerables y lo que constituiría un comportamiento inaceptable, abusivo o riesgoso. El Protocolo de Conducta es un anexo de este Procedimiento y se encuentra también en la página 12.

**Revisar
anexo**



- 5.1.3.4.** El Protocolo de Comportamiento se comunicará a los socios, se exhibirá en un lugar destacado y se compartirá con los participantes en el programa y las comunidades, para que conozcan las normas de comportamiento esperadas del personal y los representantes que entran en contacto con los participantes en el programa.
- 5.1.3.5.** El Protocolo de Conducta se utilizará junto con esta Política y otras Políticas y procedimientos complementarios, incluido el Código de Conducta y Ética Empresarial de ChildFund.
- 5.1.3.6.** Todo empleado que tenga conocimiento de cualquier comportamiento inadecuado que infrinja el Protocolo de Conducta de ChildFund está obligado a informar al Punto Focal de Salvaguarda en las 24 horas siguientes a su notificación.
- 5.1.3.7.** Las Oficinas Nacionales de ChildFund adaptarán el Protocolo de Comportamiento para la Salvaguarda de la Infancia (a continuación) para todo el personal y representantes y se asegurarán de que lo lean, lo entienden y aceptan cumplir el Protocolo firmándolo adecuadamente junto con la política y el procedimiento en WeConnect.



PROTOCOLO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CHILDFUND

Responsabilidades del personal y los representantes ante los participantes en el programa

Protección de la niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ)	Protección de adultos
Entiendo que el personal y los representantes de ChildFund NO DEBEN	
→ Mantener relaciones sexuales con menores de 18 años. La creencia errónea en la edad del menor no es una defensa. → Abusar sexualmente o explotar a niños o jóvenes o actuar de forma que pueda percibirse como un comportamiento abusivo, explotador, dañino o de <i>grooming</i> de menores. → Someter a un niño o joven a abusos físicos, sexuales, emocionales o psicológicos, o a negligencia. → Participar en cualquier actividad de explotación comercial con niños o jóvenes, incluido el trabajo infantil o la trata de niños.	→ Abusar sexualmente o explotar a adultos vulnerables. → Someter a los adultos vulnerables a abusos físicos, emocionales, psicológicos, sexuales o financieros, o a negligencia, acoso o discriminación.



COMPORTAMIENTO/CONDUCTA INACEPTABLE PARA LAS PERSONAS REPRESENTANTES DE CHILDFUND

Como personal y representante de ChildFund NUNCA DEBO

- Intercambiar dinero, empleo, bienes o servicios por actividad sexual. Esto incluye cualquier intercambio de ayuda que se deba a los participantes en el programa.
- Mantener relaciones o conductas sexuales inapropiadas con los participantes en el programa, ya que se basan en una dinámica de poder intrínsecamente desigual.
- Hacer promesas inapropiadas a los participantes en el programa, especialmente a los NNAJ, en relación con la confidencialidad que tenga implicaciones para su seguridad o la de otros.
- Tener una relación sexual o romántica con un participante de los programas o permitirse cualquier forma de contacto sexual con un participante de los programas. Esto no es aceptable bajo ninguna circunstancia.
- Tener un comportamiento que constituya cualquier forma de abuso, explotación, negligencia, discriminación, acoso o violencia.
- Abusar emocionalmente de otra persona mediante comportamientos destinados a avergonzarla, humillarla, menospreciarla o degradarla.
- Utilizar cualquier forma de tecnología o redes sociales para abusar, explotar, acosar o distribuir imágenes indecentes o materiales dañinos sobre los participantes de los programas.
- Condonar o participar en comportamientos hacia los niños que sean ilegales, inseguros, perjudiciales o abusivos en cualquier forma, o condonar o participar en cualquier actividad relacionada con NNAJ que sea ilegal, explotadora, insegura o abusiva.
- Aplicar castigos físicos o disciplina a NNAJ (por ejemplo, pegar, castigos corporales).
- Comunicarse con un menor a través de plataformas digitales (por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram), tecnología móvil (WhatsApp, Skype, mensajes de texto) o en línea sin el consentimiento y el conocimiento de sus padres o cuidador.
- Abusar de su posición de poder para negar asistencia profesional o dar un trato preferente a un participante en el programa o comportarse de cualquier forma discriminatoria.
- Permitir que no se denuncien incidentes o denuncias de abusos o mala conducta.



COMPORTAMIENTO/CONDUCTA ACEPTABLES PARA LAS PERSONAS REPRESENTANTES DE CHILDFUND

- Cumplir las directrices de la Política y los procedimientos de protección de ChildFund.
- Seguir la regla de los “dos adultos” cuando realice actividades en las que participen niños, asegurándose de que dos o más adultos supervisen todas las actividades y estén siempre visibles y presentes.
- Ser siempre una persona, respetuosa, abierta y honesta en mis interacciones con los participantes en el programa, y tomarme en serio sus aportaciones y preocupaciones.
- Ser ejemplar, modelar el buen comportamiento que desearía que siguieran los participantes en el programa.
- Respetar los límites y asegurarme de que mi contacto con los participantes en los programas se ajusta estrictamente a mi función y responsabilidades profesionales.
- Tener especial precaución al hablar de asuntos delicados relacionados con los participantes en los programas y pedir consejo a un Punto Focal de Salvaguarda designado por ChildFund cuando se tengan dudas o se necesite orientación en cada contexto o situación.
- Mantener a salvo a los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes que participan en todas nuestras actividades mediante una vigilancia/supervisión adecuadas y utilizando métodos, equipos y técnicas que den prioridad a su seguridad y bienestar.
- Comportarse adecuadamente en línea (plataformas digitales), de acuerdo con las directrices de ChildFund sobre comunicación segura y ética y el uso de las redes sociales y la tecnología digital.
- Informar con prontitud a ChildFund de cualquier preocupación, sospecha o denuncia en materia de salvaguarda a través de los mecanismos de información establecidos y del Punto Focal de Salvaguarda apropiado.



El personal y las personas representantes de ChildFund están obligadas a

- Contribuir a crear y mantener un entorno que impida las violaciones de la salvaguarda y promueva la aplicación de la Política y los procedimientos de salvaguarda.
- Obligatorio Informar al Punto Focal de Salvaguarda, al Gerente o a través de los mecanismos de notificación establecidos, con 24 horas de antelación, de cualquier preocupación o sospecha de violación de la salvaguarda por parte de un miembro del personal de ChildFund, una persona representante o un TRABAJADOR DE AYUDA HUMANITARIA de cualquier agencia, o de cualquier infracción observada de la Política y los Procedimientos de Salvaguarda, incluido este protocolo de comportamiento.

Incumplimiento de la Política de Salvaguarda y del protocolo de conducta

- ChildFund no tolera la explotación y el abuso sexual, la negligencia ni ninguna forma de daño, violencia o mala conducta hacia los participantes en sus programas. Las personas que infrinjan esta Política de Salvaguarda y el protocolo de comportamiento pueden estar sujetas a los procedimientos disciplinarios de ChildFund, que pueden llegar hasta el despido. Una infracción grave puede dar lugar a un despido y a la remisión de incidentes delictivos a la policía o a las autoridades pertinentes.



5.1.3.8. ChildFund se asegurará de que todo el personal lea y acepte cumplir el Protocolo de Conducta de Salvaguarda y el Código de Conducta Empresarial y Ética mediante su firma en WeConnect.

5.1.4. Evaluación de riesgos

5.1.4.1. Las evaluaciones y la gestión de riesgos se consideran fundamentales para las prácticas de salvaguarda de ChildFund, para comprender cuándo, dónde y cómo interactúa nuestra misión con los participantes en los programas.

5.1.4.2. ChildFund da prioridad a las evaluaciones continuas de la capacidad organizativa para comprobar el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos de la Política de Salvaguarda como mejor práctica para lograr una organización más segura.

5.1.4.3. ChildFund llevará a cabo evaluaciones de riesgo periódicas que incluyan el riesgo de PSEA en aspectos clave de sus programas, operaciones y actividades específicas para comprender y documentar los riesgos potenciales de salvaguarda²; desarrollará y aplicará planes de mitigación adecuados para tratar y mitigar cualquier riesgo de daño identificado.

² Un riesgo para la protección es la posibilidad de que un niño, niña, adolescente, joven o adulto vulnerable sufra daños a manos del personal, los programas, los socios o las operaciones. Este daño puede incluir, entre otros, la explotación y el abuso sexuales, la violencia, el daño emocional o la negligencia.



5.1.4.4. Los riesgos identificados deben documentarse, los planes de acción y los registros de riesgos resultantes de las evaluaciones de riesgos deben desarrollarse, aplicarse, seguirse y revisarse continuamente para introducir mejoras.

5.1.4.5. La Alta Dirección deberá ser informada periódicamente y tener visibilidad de la gestión de riesgos.

5.1.5. Contratación segura y selección

ChildFund se compromete a llevar a cabo prácticas seguras de contratación y selección (según la lista de verificación adjunta) de personal y representantes para abordar y gestionar los riesgos de salvaguarda, incluida la PSEA, de conformidad con las leyes y normativas aplicables. En todos los procesos de reclutamiento y selección, ChildFund tomará diligentemente las medidas adecuadas para investigar y examinar sistemáticamente a todo el personal (empleados y representantes) de acuerdo con las leyes locales, incluida la comprobación de la participación previa en explotación y abuso sexual u otros problemas de salvaguarda. No se contratará como empleados o representantes a personas inadecuadas que no tengan buena reputación y conducta y que puedan perjudicar a los participantes en los programas.

5.1.5.1. El departamento de Recursos Humanos de ChildFund Global establecerá directrices y procedimientos sobre la contratación y selección seguras de personal para garantizar que la idoneidad del personal y de los representantes potenciales sea examinada,



investigada y que se gestionen los riesgos identificados.

5.1.5.2. La Política de Salvaguarda y el Protocolo de Conducta forman parte de todos los procesos de contratación, selección, incorporación y gestión del rendimiento de ChildFund.

5.1.5.3. Descripción de los puestos: antes de anunciarlo, el responsable de contratación evaluará todos los puestos o vacantes en función del nivel de contacto que el puesto vaya a tener con los participantes en el programa y/o sus datos personales. Todas las descripciones de puestos/condiciones de referencias deben incluir una declaración sobre las obligaciones de salvaguarda del puesto y el deber de atención a los participantes en el programa.

5.1.5.4. Anuncios de empleo: todos los anuncios de empleo incluirán una declaración de compromiso de tolerancia cero con la explotación y el abuso sexuales y todas las formas de daño, así como los valores de la organización para disuadir a los posibles autores.

5.1.5.5. Formularios de solicitud: todos los candidatos deben enviar un formulario de solicitud y un CV, que se evaluarán en función de los requisitos mínimos de protección del puesto en el momento de la preselección.

5.1.5.6. Proceso/técnicas de entrevista: durante las entrevistas de trabajo, se realizarán una serie de preguntas obligatorias sobre comportamiento relacionadas con la



protección, incluida la PSEA. Durante las entrevistas se comprobarán las posibles lagunas en el historial laboral.

5.1.5.7. Comprobación de referencias: antes de hacer una oferta formal de empleo, se toman un mínimo de dos referencias documentadas de empleadores anteriores que incluyen preguntas sobre la conducta del candidato en relación con la salvaguarda/PSEA. Además, se incluirá una autodeclaración documentada del candidato.

5.1.5.8. Verificación de antecedentes: es obligatoria la comprobación de los antecedentes penales antes de la contratación o colocación. Cuando no se disponga o no sea posible realizar comprobaciones de antecedentes penales nacionales, se llevará a cabo una exención aprobada para comprobaciones alternativas como anexo a la política.

5.1.5.9. Controles de identidad: las personas candidatas deberán someterse a un control de identidad. Se comprueban las cualificaciones y se facilita una identificación fotográfica para confirmar la identidad en el caso de las funciones que trabajan directamente con los participantes en los programas o sus datos personales.

5.1.5.10. Contratación: los nuevos empleados firman contratos que incluyen cláusulas de salvaguarda y el protocolo de conducta de la organización, así como disposiciones para



la suspensión de un miembro del personal mientras se investiga y para despedirlo si se corroboran las acusaciones.

- 5.1.5.11. Incorporación/Inducción:** todo el personal nuevo y las personas representantes deben recibir, leer y reconocer mediante su firma la Política de Salvaguarda de ChildFund y el protocolo de comportamiento y recibir al menos una hora de orientación sobre la política y el protocolo de comportamiento por parte del Punto Focal.
- 5.1.5.12. Planificación y evaluación del rendimiento:** la planificación y evaluación del rendimiento de todo el personal incluye una revisión del rendimiento en relación con los requisitos de salvaguarda de la función.
- 5.1.5.13. Representantes:** los procedimientos de reclutamiento y selección descritos en la lista de control se adaptarán a los procesos de selección de los representantes de ChildFund.
- 5.1.5.14. Divulgación de antecedentes por abusos:** las políticas de contratación y los contratos de trabajo incluirán una disposición que permita a ChildFund, en caso de que una persona empleada sea despedida por explotación sexual, abuso, maltrato infantil u otro problema de salvaguarda, revelar dicha información si así lo solicita un posible empleador, o las autoridades.



5.1.5.15. El incumplimiento de la Política de Salvaguarda y de las normas y protocolos de salvaguarda por parte de cualquier miembro del personal o representante dará lugar a medidas disciplinarias que pueden desembocar en la rescisión del contrato o la carta de acuerdo.

5.1.6. Sensibilización

5.1.6.1. ChildFund difundirá y promoverá la Política de Salvaguarda y el Protocolo de Conducta entre el personal y los representantes, ya sea en formato impreso o electrónico.

5.1.6.2. Se impartirá orientación, sesiones informativas periódicas y formación al personal y a las personas representantes de ChildFund como parte del proceso de iniciación y socialización de la política para aumentar la concienciación.

5.1.6.3. ChildFund también incorporará Política de Salvaguarda el Protocolo de Conducta en el programa estándar de iniciación para todo el personal nuevo y los representantes.

5.1.6.4. ChildFund aprovechará además los actos o reuniones presenciales que reúnan al personal y a los representantes para sensibilizar y difundir mensajes sobre la política y los procedimientos de salvaguarda.

5.1.6.5. Se conservará un registro de todo el personal y los representantes contactados.



5.1.7. Formación y educación obligatorias

- 5.1.7.1.** Todo el personal y los representantes nuevos de ChildFund recibirán una capacitación obligatoria sobre la Política de Salvaguarda y el Protocolo de Conducta como parte del proceso de incorporación/inducción.
- 5.1.7.2.** Al menos una vez al año se impartirá una capacitación de actualización para el personal y las personas representantes, facilitada por los Puntos Focales, para seguir creando una cultura organizativa segura y arraigar una sólida comprensión de la salvaguarda.
- 5.1.7.3.** La capacitación del personal y de las personas representantes en las oficinas nacionales debe reflejar el contexto local, ser culturalmente apropiada y estar orientada a objetivos concretos. La formación debe integrar la PSEA, y los compromisos exigidos al personal para que se comprometan de acuerdo con los principios de la PSEA a garantizar la pronta notificación de las denuncias y la derivación de los supervivientes.
- 5.1.7.4.** Todo el personal y las personas representantes de ChildFund recibirán capacitaciones sobre cómo reconocer los signos y síntomas de abuso para identificar adecuadamente e informar a tiempo de cualquier presunta preocupación de salvaguarda / abuso / incidente / o revelación de incumplimiento de la política al Punto Focal.



5.1.8. Liderazgo y gobernanza de la salvaguarda

5.1.8.1. La dirección de ChildFund promoverá y apoyará activamente la salvaguarda y fomentará de forma visible la cultura de plantear las preocupaciones lo antes posible.

5.1.8.2. La protección debe ser un punto habitual de la agenda de las reuniones de la alta dirección y la gerencia.

5.1.8.3. Funciones y responsabilidades en materia de protección

5.1.8.3.1. La responsabilidad última de la aplicación de esta política recae en la alta dirección, concretamente en el Presidente Ejecutivo, que garantiza que la Política de Salvaguarda se difunde a todo el personal y que los procedimientos se integren en todos los niveles de la organización y se ejecuten a través de las estructuras/ funciones existentes de dirección y gestión de la organización.

5.1.8.3.2. La política de salvaguarda detalla en profundidad los procedimientos de los que son responsables las distintas unidades de negocio de ChildFund.

5.1.8.4. Estructura de gestión de la protección

5.1.8.4.1. Responsable de salvaguarda designado:

5.1.8.4.2. ChildFund contará con un Responsable de Salvaguarda Designado (DSL), el Asesor Global de Salvaguarda, que dirigirá las iniciativas de la organización y



proporcionará apoyo técnico para garantizar que las prácticas internas de ChildFund reflejen el compromiso de salvaguarda de la organización.

5.1.8.4.3. El DSL trabajará en estrecha colaboración con los altos cargos y los coordinadores de las divisiones y las oficinas nacionales para garantizar que se adopten las medidas adecuadas de apoyo y rendición de cuentas.

5.1.8.4.4. La función reflejará la naturaleza y la estructura de la organización, y la persona tendrá la suficiente antigüedad y una línea de comunicación directa con el Presidente/Director Ejecutivo y/o la Junta Directiva sobre cuestiones relativas a la salvaguarda, y contará con el apoyo, la estructura y los recursos suficientes para desempeñar las funciones de responsable de salvaguarda de la organización.

5.1.8.4.5. ChildFund nombrará y designará Puntos Focales a nivel de división, regional y de Oficina Nacional como personas de contacto inmediato a las que el personal, los participantes en los programas y los representantes dentro de su jurisdicción puedan denunciar casos de abuso y para que se tomen las medidas oportunas.

5.1.8.4.6. ChildFund garantizará una estructura de salvaguarda funcional a diferentes niveles con mandatos específicos de salvaguarda para garantizar que la salvaguarda sea



una prioridad organizativa máxima para apoyar la aplicación de la política tanto a nivel de liderazgo como de gestión:

5.1.8.4.7. ChildFund ha posicionado estratégicamente la implementación de la Política de Salvaguarda bajo Operaciones Globales. Operaciones Globales posee un mandato más amplio sobre las operaciones de campo y los programas de ChildFund. El Equipo de Gestión de Operaciones Globales está formado por los Directores Regionales, Emergencia y Respuesta, Seguridad y Protección, y Programas y Asociaciones para garantizar una buena integración.

5.1.8.4.8. El Vicepresidente de Operaciones Globales de ChildFund es el miembro del Equipo de Liderazgo Global designado para la salvaguarda, quien garantiza que la salvaguarda sea un punto permanente de la agenda en todas las reuniones de dirección y una prioridad clave para el Equipo de Liderazgo Global y el Equipo Ejecutivo. El Equipo de Liderazgo Global es responsable de las funciones de desarrollo y actualización de la Política de Salvaguarda; la aprobación final corresponde al Equipo Ejecutivo.

5.1.8.4.9. El Equipo de Gestión de Operaciones Globales es designado como Equipo de Gestión de Salvaguarda Global responsable de la aplicación de la política aprobada.



5.1.8.4.10. A nivel regional, los Directores Regionales (RD) designarán un Punto Focal de Salvaguarda responsable de la coordinación y el apoyo de las funciones regionales de salvaguarda, por ejemplo, la capacitación del personal, la gestión de incidentes - el Punto Focal será responsable ante el RD.

5.1.8.4.11. A nivel de país, el Director Nacional designará un Punto Focal de Salvaguarda de la CO y un Equipo de Gestión de Incidentes de Salvaguarda (SIMT) de la CO responsables de la coordinación de las funciones relacionadas con la aplicación de la política, la gestión de incidentes y el apoyo a los socios guiados por un Plan de Acción de Salvaguarda de la CO. El Punto Focal CO será el secretario del SIMT. Los miembros del comité de salvaguarda recibirán una formación anual sobre salvaguarda o cursos de actualización.

5.1.9. Programas y proyectos seguros

5.1.9.1. Los principios de No Hacer Daño y del Interés Superior guiarán todas las acciones de programación de ChildFund en los contextos de desarrollo y humanitario:

5.1.9.2. Garantizar que los participantes en los programas no resulten perjudicados ni corran el riesgo de resultar perjudicados por el diseño y la ejecución de un programa, proyecto, evento u otras actividades y procesos de ChildFund.



- 5.1.9.3.** La evaluación y mitigación de los riesgos de salvaguarda formarán parte integral de todas las etapas del ciclo de vida de los programas/proyectos de ChildFund. Las oficinas nacionales llevarán a cabo evaluaciones de riesgos en las fases de identificación, diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y aprendizaje de cada programa/proyecto y mantendrán un registro de riesgos que se actualizará periódicamente.
- 5.1.9.4.** Todos los programas y proyectos tienen en cuenta el impacto medioambiental, social y contextual (intencionado o no) sobre los participantes, los programas y las comunidades implicadas.
- 5.1.9.5.** Los participantes en los programas participan efectivamente en las intervenciones del programa y del proyecto, y en los procesos de MEL, y sus ideas y aportaciones se documentarán y se tendrán en cuenta para informar la planificación y abordar los cambios necesarios en el programa/proyecto.
- 5.1.9.6.** Contexto humanitario/Intervención de emergencia:
 - 5.1.9.6.1.** ChildFund es consciente de que la ejecución de programas y proyectos en situaciones de emergencia puede aumentar el riesgo de daños a los participantes en los mismos.



5.1.9.6.2. ChildFund asume la responsabilidad de garantizar que los programas y operaciones en contextos de emergencia no expongan a las personas de interés o a las poblaciones afectadas a un mayor riesgo de sufrir daños.

5.1.9.6.3. ChildFund sitúa a las personas y comunidades afectadas por catástrofes y crisis, especialmente a los niños, en el centro de la intervención humanitaria y de emergencia.

5.1.9.6.4. Todo el personal que trabaje en intervenciones de emergencia desempeñará un papel fundamental a la hora de garantizar que ChildFund siga siendo responsable ante las personas a las que pretendemos ayudar. Véanse las Lineamientos de la Academia Americana de Pediatría anexas a la política.

5.1.10. Visitas seguras a los programas/operaciones de ChildFund

5.1.10.1. Las visitas a los programas pueden ser realizadas por cualquier colaborador: patrocinadores, donantes, empresas, medios de comunicación, celebridades, políticos, etc. ChildFund coordina todas las visitas y cuenta con un procedimiento y una lista de verificación exhaustiva para las visitas de donantes.



- 5.1.10.2.** Antes de la visita, se organiza una reunión informativa con la familia del NNAJ visitado y el patrocinador sobre el protocolo de protección de la conducta, incluidos los aspectos relativos a la confidencialidad y la privacidad.
- 5.1.10.3.** En la sesión informativa previa a la visita, el personal de apoyo informa al donante sobre la obligación de someterse a una comprobación de antecedentes penales y la importancia de la protección.
- 5.1.10.4.** Antes de las visitas sobre el terreno, ChildFund examina a los visitantes y comprueba sus antecedentes penales. Nota: En aquellos países en los que la verificación de antecedentes no esté legalmente permitida, deberán aplicarse procedimientos alternativos, según determinen los socios de la Alianza ChildFund.
- 5.1.10.5.** Las Oficinas Nacionales proporcionan a los visitantes información previa a la llegada sobre la cultura, los protocolos de comportamiento específicos del contexto, la logística, los programas de ChildFund y el NNAJ apadrinados y la comunidad.
- 5.1.10.6.** Antes de visitar al NNAJ, el visitante recibe una sesión informativa sobre seguridad y una revisión de la política de protección y del Protocolo de Conducta, la cual debe firmar.
- 5.1.10.7.** Durante la reunión informativa, el personal designado de la Oficina Nacional revisa la Política de Salvaguarda/Protocolo de



Conducta con el patrocinador y le pide que firme como compromiso de cumplimiento. Se explican los requisitos mínimos de salvaguarda descritos en el Protocolo de Conducta, que incluyen, entre otros: el visitante siempre estará supervisado/acompañado por personal de ChildFund durante la visita, no se puede intercambiar información de contacto, se deben seguir los procedimientos de consentimiento fotográfico y el visitante no puede regresar a la comunidad sin autorización y sin compañía.

- 5.1.10.8.** Si un miembro del personal de ChildFund no puede acompañar al visitante, la Oficina Nacional autorizará a un representante designado de la Organización Asociada, que deberá firmar, comprender plenamente y cumplir la Política de Salvaguarda de ChildFund, así como el protocolo de comportamiento y las directrices de la visita.
- 5.1.10.9.** Si la visita implica a un NNAJ apadrinado, el padre o tutor del niño también deberá estar presente durante la visita/reunión entre el NNAJ y el visitante. En ningún momento podrán quedarse solos el visitante y NNAJ y las reuniones tendrán lugar en un lugar público y no en el domicilio del NNAJ.
- 5.1.10.10.** Tras la visita, se celebra una reunión informativa con la oficina nacional. Esto permite al visitante plantear cualquier preocupación que haya observado y brinda a la Oficina Nacional la oportunidad de responder, proporcionar información adicional o



responder a preguntas. La Oficina Nacional envía un informe sobre la visita a la Oficina Internacional y describe cualquier problema de protección de menores que haya surgido.

5.1.10.11. Los casos reales o presuntos de abuso o comportamiento inadecuado por parte de un visitante se comunican inmediatamente al Punto Focal de Salvaguarda de la Oficina Nacional. Se emprende una investigación que puede dar lugar a una investigación penal.

5.1.10.12. ChildFund se reserva el derecho a rechazar visitas no anunciadas. Las directrices establecidas para abordar las visitas sin previo aviso exigen que las Oficinas Nacionales se pongan en contacto con la Oficina Internacional para obtener orientación y asesoramiento. La Oficina Internacional identificará cualquier señal de alarma o preocupación que aparezca en la base de datos de patrocinios y se informará a la Oficina Nacional. A continuación, el Director Nacional decide si la visita debe llevarse a cabo. Al igual que en todas las visitas y una vez aprobadas, el visitante irá acompañado por un miembro del personal de ChildFund o de una Organización Asociada autorizada, y deberá celebrarse un informe posterior a la visita.

5.1.10.13. Gestión de las infracciones de los patrocinadores: Si se descubre que un patrocinador o visitante ha violado los protocolos de salvaguarda o si la comprobación de antecedentes revela hechos que le inhabilitan para patrocinar a



un NNAJ, la base de datos de apadrinamiento de ChildFund marca a estos patrocinadores reales o potenciales como “restringidos por salvaguarda”. Cuando se descalifica a un patrocinador activo, se notifica a la familia del NNAJ patrocinado y se le aconseja sobre cómo protegerse en caso de que el patrocinador intente ponerse en contacto con él. ChildFund no permite el patrocinio de personas marcadas como “ restringidos por salvaguarda”.

5.1.10.14. Supervisión de las prácticas de compromiso de los patrocinadores: Cumplimiento Global realiza una auditoría de cada Oficina Nacional al menos cada cuatro años, que incluye una evaluación de los procedimientos y controles de patrocinio, y una revisión del control interno de cada Socio Local al menos cada tres años, que incluye una evaluación de las prácticas de patrocinio en relación con los requisitos de la Carta de Acuerdo (CdA) firmada por el Socio Local.

5.1.11. Participación segura de la niñez

5.1.11.1. Directrices de viaje: Todos los viajes de NNAJ facilitados por ChildFund para participar en un evento deben cumplir o adherirse a las directrices de participación en eventos de la niñez, adolescencia o juventud y a todas las pruebas documentales archivadas de todos los NNAJ participantes. Esto incluye el acuerdo de participación, el formulario de consentimiento de los padres/tutores, el formulario de historial médico, el formulario



de inscripción en el viaje, el formulario de consentimiento de los medios de comunicación, la carta a los padres, etc.

- 5.1.11.2.** Evaluaciones del riesgo de participación de NNAJ: Realizar evaluaciones exhaustivas de los riesgos antes de fomentar la participación de NNAJ en los programas, actividad o evento de promoción; desarrollar y aplicar planes de mitigación para prevenir el riesgo de daño o abuso identificado.
- 5.1.11.3.** Consentimiento por escrito: La participación debe ser voluntaria y, por lo tanto, debe obtenerse un consentimiento por escrito en el que se acepte participar en la actividad/ evento.
- 5.1.11.4.** Debe garantizarse la confidencialidad en toda participación de la niñez. La grabación o documentación y el intercambio de información sobre la discusión deben mantenerse a salvo y ninguna persona no autorizada debe tener acceso a ellos.
- 5.1.11.5.** Apoyo psicosocial: Proteger a NNAJ de cualquier angustia/trauma emocional u otras formas de daño. Planifique el apoyo psicosocial en caso de que algún NNAJ se angustie durante la actividad y necesite ayuda. En cualquier caso, el acto o la actividad debe detenerse o interrumpirse para poder prestar apoyo a los niños afectados.



5.1.11.6. Respetar la privacidad: Respetar la privacidad NNAJ participantes y seguir normas de comportamiento aceptables, utilizar técnicas de facilitación adecuadas a la edad y ser sensible a cualquier diferencia cultural, nivel de conocimientos; desigualdades de poder.

5.1.11.7. Expectativas: Evitar expectativas poco realistas o hacer promesas que no se puedan cumplir. Cumpla todos los compromisos adquiridos y comunique sus impresiones a los niños.

5.1.11.8. Retroalimentación: Informar a NNAJ después del acontecimiento o la actividad para asegurarse de que no se sientan angustiados.

5.1.12. Trabajar a través de socios y otros terceros

5.1.12.1. El enfoque de programación de ChildFund hace hincapié en trabajar a través de socios locales/ejecutores y en colaboración con otras organizaciones a nivel estratégico.

5.1.12.2. ChildFund se asociará con organizaciones locales que se comprometan a cumplir sus requisitos de salvaguarda para garantizar la ejecución y aplicación de programas y servicios seguros. Consulte el procedimiento/ lista de comprobación de asociación segura a continuación ChildFund debe aplicar para garantizar asociaciones seguras (se adjunta un procedimiento/lista de comprobación detallada):



Procedimiento de asociación segura de ChildFund

Procedimiento	Descripción
a. Orientación sobre protección.	→ El compromiso de ChildFund de tolerancia cero ante cualquier forma de explotación y abuso sexual, inacción y represalias contra las denuncias/testimonios. → Implicación de los requisitos/cláusulas de la Política de Salvaguarda de ChildFund y del protocolo de comportamiento incluido en la CdA.
b. Evaluación de la debida diligencia en materia de protección de los nuevos socios.	→ Incluir criterios de salvaguarda en las comprobaciones de diligencia debida y en los formularios de solicitud de socios utilizados para seleccionar a posibles socios. → Llevar a cabo evaluaciones de debida diligencia en materia de salvaguarda para fundamentar la decisión de formalizar o no la asociación. → Elaborar un plan de fortalecimiento de las capacidades para abordar las deficiencias/los riesgos en un plazo de 90 días a partir de la firma de la CdA. → El plan se aplica, se revisa periódicamente y se controla
c. Evaluaciones de riesgos para los socios existentes.	→ Orientar al socio sobre los requisitos de la Política de Salvaguarda de ChildFund. → Realizar una evaluación de la capacidad/riesgo de salvaguarda. → El socio recibe apoyo para desarrollar y aplicar un plan de fortalecimiento de las capacidades de salvaguarda/mitigación de riesgos en un plazo de 60 días a partir de la evaluación. → El plan se aplica, se revisa periódicamente y se controla,



Procedimiento	Descripción
d. Acuerdos jurídicos.	→ Todas las CdA incluyen una cláusula que exige a los socios cumplir o superar las normas de la Política y el Procedimiento de Salvaguarda de ChildFund. → Que todo el personal y los representantes de los socios firmen un compromiso de cumplimiento de su Política de Salvaguarda y protocolo de conducta.
e. Revisiones y apoyo a la protección de los socios.	→ Se revisará el cumplimiento de los socios al menos una vez al año. → Incluir la salvaguarda en las revisiones y reflexiones trimestrales, semestrales o anuales de los socios. → Proporcionar a los socios acceso a una lista de control de la protección, otros recursos útiles, herramientas, plantillas y formación.
f. Informes sobre programas de socios.	→ Las preguntas sobre salvaguarda se incluirán en las plantillas de informes trimestrales, semestrales o anuales para los socios sobre medidas y acciones de salvaguarda.
g. Sensibilización de los participantes en el programa.	→ Garantizar que los socios desarrollen y apliquen medidas deliberadas para sensibilizar continuamente a los participantes en el programa sobre la Política de Salvaguarda y el protocolo de comportamiento.
h. Notificación de problemas relacionados con la Política de Salvaguarda.	→ Requisito obligatorio para los socios de informar de todas las preocupaciones o incidentes de salvaguarda cometidos por el personal o representante de una Organización socia al Punto Focal de Salvaguarda de la CO de ChildFund en un plazo de 24 horas desde la notificación.



Procedimiento	Descripción
i. Rescisión de acuerdos.	→ Si un socio no aplica el plan de fortalecimiento de las capacidades, se revisará el acuerdo de asociación y la financiación. → Los socios se comprometerán a despedir a cualquier miembro del personal o voluntario que infrinja la Política de Salvaguarda y el protocolo de comportamiento, con sujeción a la legislación laboral nacional/local. → Cualquier incumplimiento de la Política y los procedimientos de salvaguarda -por desacato o negligencia- por parte de cualquier organización asociada constituirá una base para la rescisión de cualquier acuerdo legal, asociación o Memorando de Entendimiento en vigor.



- 5.1.12.3.** Los Socios de Implementación pueden haber firmado acuerdos con las Oficinas Nacionales, como las Cartas de Acuerdo firmadas por los Socios Locales, que les obligan a mantener y adherirse a su propia Política y Procedimiento de Salvaguarda, que es al menos tan estricta como la de ChildFund. En ausencia de tales acuerdos, los socios y su personal asociado deberán cumplir las normas mínimas de salvaguarda de ChildFund recogidas en esta política.
- 5.1.12.4.** ChildFund se compromete a apoyar a las organizaciones locales asociadas para que desarrollen y refuercen sus sistemas y prácticas de salvaguarda con el fin de cumplir con sus políticas de salvaguarda organizativas.
- 5.1.12.5.** ChildFund se comprometerá con las organizaciones locales asociadas a apoyar y aplicar programas seguros a todos los niveles para los participantes en los programas y todas las personas con las que interactúen a través de las actividades de asociación.
- 5.1.12.6.** El socio deberá contar con un Punto Focal dedicado que sea responsable del desarrollo y la aplicación de la Política de Salvaguarda de la organización o de los procedimientos relacionados.
- 5.1.12.7.** Los socios locales están obligados a informar de las infracciones de sus propias políticas de protección a los puntos focales de protección de ChildFund. Esto se ajusta al principio de responsabilidad y transparencia mutuas a la



hora de abordar los problemas e incidentes de protección.

5.1.12.8. Si el socio local no informa de los problemas de protección, se puede revisar y poner fin a la relación de asociación o a la carta de acuerdo.

5.1.12.9. Los requisitos de esta sección deben incluirse en cualquier acuerdo con los socios ejecutores y la carta de acuerdo debe actualizarse para incluirlos.

5.1.13. Contratación de socios comerciales/proveedores y otros terceros:

5.1.13.1. ChildFund se asegurará de que los procesos de adquisición y contratación de proveedores que suministren bienes y servicios a la organización se diseñen, apliquen y revisen en consonancia con los requisitos y principios de salvaguarda. Los contratistas y proveedores que tengan contacto con los participantes de los programas o sus datos personales.

5.1.13.2. Se evalúa el nivel de contacto con los participantes en los programas o el acceso a los datos a través de la prestación de servicios y bienes.

5.1.13.3. Si la naturaleza de su trabajo les obliga a interactuar con los datos de los participantes en los programas, el proveedor o contratista deberá tomar todas las medidas oportunas para garantizar la protección y confidencialidad de dichos datos.



- 5.1.13.4.** El Protocolo de Conducta se adjunta a todos los contratos en los que habrá contacto con participantes en los programas o sus datos, y la política se pone a disposición de todos los demás contratistas y proveedores que la soliciten.
- 5.1.13.5.** Los contratistas y proveedores que puedan entrar en contacto directo con los participantes en los programas o tener acceso a los datos que se guardan sobre ellos, reciben una sesión informativa previa al contrato sobre la Política de Salvaguarda de ChildFund, el protocolo de conducta y el acuerdo de confidencialidad, que firman como parte del contrato (incluyendo las cláusulas o anexos apropiados al contrato).
- 5.1.13.6.** Además, el proveedor o contratista debe garantizar que el personal que suministra esos bienes y servicios no tiene condenas actuales o pasadas relacionadas con explotación y abusos sexuales, negligencia u otras condenas penales.
- 5.1.13.7.** Si el proveedor o contratista descubre posteriormente que el personal tiene condenas actuales o pasadas relacionadas con abusos, ChildFund se reserva el derecho a rescindir el contrato.



5.1.13.8. ChildFund tiene tolerancia cero con todas las formas de trabajo infantil³ según la definición de la convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En todos sus programas, asociaciones o relaciones comerciales, ChildFund no tolera la utilización de niñas y niños en trabajos o trabajos forzados que impidan su asistencia a la escuela, ni la explotación de niñas y niños o su participación en trabajos peligrosos para su salud física o mental.

5.1.14. Comunicaciones y gestión de datos seguros y éticos

5.1.14.1. El abuso o daño puede ocurrir durante el contacto directo con los participantes de los programas en línea o físicamente. ChildFund gestionará la información o los datos sensibles de los participantes en los programas de forma respetuosa, profesional, confidencial y conforme a las leyes y normas aplicables en materia de recopilación, almacenamiento, conservación, manipulación y uso (incluida la transmisión) y eliminación de dicha información y datos.

5.1.14.2. Concientización: Para evitar daños, los participantes, el personal y los representantes de los programas son conscientes de los riesgos de la recopilación, el almacenamiento y el uso de información o datos personales,

³ El trabajo infantil, según la definición del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es "el trabajo realizado por niños menores de 12 años; el trabajo realizado por niños menores de 15 años que impida su escolarización; y el trabajo realizado por niños menores de 18 años que sea peligroso para su salud física o mental".



imágenes visuales, vídeos y audios de personas que aparecen de forma destacada en un reportaje con fines de marketing y comunicación, y de cómo utilizar las redes sociales y las plataformas tecnológicas digitales de forma segura y adecuada para evitar o mitigar cualquier riesgo de daño e informar de dichos riesgos o preocupaciones de salvaguarda para que se tomen las medidas oportunas.

5.1.14.3. Capacitación de los recopiladores de datos: ChildFund se asegurará siempre de que los recopiladores de datos sean seleccionados adecuadamente, se sometan a una verificación de antecedentes, reciban capacitación sobre la Política de Salvaguarda y los protocolos de comportamiento, y sean conscientes de sus responsabilidades para prevenir, detectar, informar y responder adecuadamente a los daños durante la recopilación de datos.

5.1.14.4. Consentimiento informado⁴: Se obtiene el consentimiento o permiso informado de todos los participantes en el programa que aparecen principalmente en reportajes documentados por ChildFund, vídeos y antes de que se publiquen en línea⁵ o en la prensa escrita. Cuando el sujeto principal es un

⁴ Consentimiento informado significa que el sujeto tiene un conocimiento general de la finalidad del reportaje o la fotografía y da su permiso verbal o escrito para ello.

⁵ El abuso en línea puede incluir la creación de imágenes abusivas, el grooming en línea, el acoso sexual, la explotación en línea, la radicalización, el acecho, el ciberacoso, el “sexting”, la exposición a contenidos inapropiados como la pornografía protagonizada por adultos o a contenidos angustiosos como la violencia o los contenidos discriminatorios.



niño, se obtiene el consentimiento paterno/tutor por escrito en un idioma comprendido localmente, ya sea del padre, tutor u otra entidad o individuo legalmente requerido. ChildFund no comparte imágenes (digitales o no digitales) que puedan de alguna manera explotar, degradar o abusar de los participantes en el programa.

5.1.14.5. Dignidad y respeto: Existen directrices para publicar o compartir imágenes/información y normas de publicación en la web para garantizar que las imágenes compartidas promuevan la dignidad y el respeto de los respectivos participantes en el programa, incluido el geoetiquetado adecuado, la marca de agua digital, la ocultación de la identidad cuando sea necesario y el seguimiento de las imágenes. Los participantes en el programa no son tratados o retratados en las imágenes como víctimas indefensas o en formas o poses sexualmente sugerentes, sino como una representación honesta del contexto y los hechos.

5.1.14.6. Seguridad de la información sensible: Existen normas que rigen el almacenamiento, la conservación, la manipulación (incluida la transmisión) y la eliminación seguros de la información sensible de los participantes en el programa (incluida toda la información personal de los patrocinadores, comunicaciones, imágenes y formularios de consentimiento, información relativa a incidentes de salvaguarda, investigaciones e informes). Los niños y sus cuidadores tienen



acceso a la información que se guarda sobre ellos y pueden revisarla. Al final de la asociación, toda la información confidencial en poder de la organización asociada se devuelve a ChildFund International para que la archive de forma segura o se deshaga de ella adecuadamente, legalmente requerida.

5.1.14.7. Confidencialidad⁶: Mantenga siempre la confidencialidad de la información sensible. Esto incluye la información personal sobre niños y adultos vulnerables (participantes en el programa), así como la información relativa a cualquier presunto caso de abuso, negligencia o explotación, incluida la información sobre los autores presuntos o reales. En determinadas circunstancias, cualquier falta de confidencialidad puede tener efectos devastadores en los supervivientes.

5.1.14.8. Intercambio de información: Cuando se comparta información confidencial de los niños inscritos y de otros participantes en el programa fuera de ChildFund International, la transferencia debe estar encriptada, y la información sólo debe compartirse cuando sea “necesario conocerla”.

5.1.14.9. Notificación de problemas: Todas las páginas de inicio de los sitios web, páginas web, portales y páginas de perfil de las redes

⁶ La protección de la confidencialidad exige que los nombres e identidades de las personas implicadas en una infracción de la política sólo se pongan a disposición de quienes estén directamente implicados en cualquier decisión adoptada, con el pleno conocimiento de que no deben revelar esa información a nadie más, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable.



sociales de ChildFund contendrán opciones de notificación de problemas o incidentes de protección, incluida una cláusula de exención de responsabilidad sobre privacidad y confidencialidad. Todas las infracciones o preocupaciones se comunican al Punto Focal de protección a través de los mecanismos de notificación establecidos. A nivel comunitario, las preocupaciones de salvaguarda de los participantes en el programa se notificarán, rastrearán y gestionarán a través de los mecanismos comunitarios de respuesta a las quejas.

5.1.15. Participación de los simpatizantes

5.1.15.1. El enfoque de ChildFund respecto a la participación de los patrocinadores incorpora la salvaguarda comunicando y promoviendo un compromiso de salvaguarda por parte de los patrocinadores, supervisando y filtrando las comunicaciones físicas o virtuales entre los niños y los patrocinadores, actuando cuando los comportamientos ponen a los niños o a los patrocinadores en riesgo de explotación y abuso sexual y otros daños, y evaluando periódicamente los procedimientos de salvaguarda para garantizar un entorno seguro para los niños.

5.1.15.2. El Manual de procedimientos operativos estándar de ChildFund para el apadrinamiento de niños ofrece orientaciones detalladas al respecto.



5.1.15.3. Para evitar daños, los patrocinadores, el personal y los representantes deben estar informados del compromiso de ChildFund con la protección de la infancia y alinear sus propios comportamientos con este compromiso. Esto incluye su comprensión de cómo se gestionan las comunicaciones entre los patrocinadores, como subconjunto de todos los colaboradores, y los niños.

5.1.15.4. Para garantizar que las comunicaciones con los patrocinadores no pongan en peligro a los niños, deben seguirse varias estrategias de mitigación de riesgos:

5.1.15.4.1. Criterios de selección: Que la selección de niños para el apadrinamiento se haga en base a criterios claramente definidos para garantizar la no discriminación entre los niños, dentro de las familias y las comunidades.

5.1.15.4.2. Revisión de las comunicaciones de los patrocinadores: Todas las comunicaciones/correspondencias (en papel o electrónicas) entre los patrocinadores y los niños pasan por Contenido y se revisan para evitar el intercambio de contenidos y direcciones inapropiados o perjudiciales entre el niño y el patrocinador para prevenir el riesgo de contacto directo y sin supervisión.

5.1.15.4.3. Ningún contacto no supervisado entre un niño y un patrocinador: Todas las comunicaciones y contactos directos entre un patrocinador y un niño, ya sean



físicos y/o virtuales a través de redes sociales y plataformas tecnológicas digitales en línea, son supervisados, facilitados y controlados por ChildFund International a través de mecanismos y plataformas autorizados que protegen la privacidad tanto del niño como del patrocinador, y evitan cualquier riesgo de daño o abuso.

5.1.15.4.4. Formar al personal y a los representantes:

Formación del personal y de los socios locales para vigilar, reconocer y responder a los abusos, facilitar la interacción constructiva con padres e hijos, aplicar intervenciones de programación de protección de la infancia, manejar y almacenar de forma segura la información personal de los niños y recopilar sólo los elementos mínimos de información personal necesarios para el programa.

5.1.15.4.5. Concienciación: El personal y los

representantes son concienciados de que a la información/datos personales de un niño sólo puede acceder el personal de ChildFund y los representantes autorizados que necesiten la información para realizar su trabajo.

5.1.15.4.6. Confidencialidad de los datos de niños

y patrocinadores: Toda la información personal / fotos / vídeos / clips de audio sobre niños y padrinos se almacena en instalaciones cerradas y seguras o protegidas con contraseña; a las que acceden, comparten y controlan un



número limitado de personas autorizadas. La información compartida no incluye la dirección física ni los contactos del niño o del patrocinador.

5.1.15.4.7. Visitas del padrino: Las visitas del padrino al niño se planifican previamente y tienen lugar en un lugar neutral facilitado y supervisado por un miembro del personal de ChildFund y/o un representante autorizado.

5.1.15.4.8. Uso seguro de las redes sociales: Todos los niños, sus padres y los participantes adultos en actividades de participación de los simpatizantes u otros programas/proyectos con elementos de tecnología de la información reciben siempre formación sobre cómo utilizar las redes sociales y las plataformas de tecnología digital de forma segura y apropiada, evitando riesgos y respondiendo adecuadamente a las amenazas/daños.

5.1.15.4.9. ChildFund no permitirá a sabiendas que un patrocinador permanezca en una relación de patrocinio si tiene una condena por abuso infantil o un delito relacionado. ChildFund pone en práctica este principio de protección siguiendo sistemáticamente procedimientos como la comprobación de antecedentes y la búsqueda de registros públicos cuando los patrocinadores van a entrar en contacto físico directo con niños, y ChildFund se reserva el derecho de llevar a cabo dichas comprobaciones en otras ocasiones, cuando lo considere oportuno.



5.2. Notificación de problemas de protección y procedimiento de escalada

ChildFund se asegurará de que existan mecanismos seguros, confidenciales, accesibles, transparentes y centrados en la persona sobreviviente para la denuncia de alegaciones e incidentes para que el personal, los representantes, los participantes en los programas y las comunidades puedan plantear sus preocupaciones de manera oportuna. Además, habrá mecanismos de respuesta a las quejas para los participantes en los programas y las comunidades, para plantear sospechas, preocupaciones y denuncias de salvaguarda relacionadas con la explotación sexual, el abuso, la negligencia y todas las demás formas de daño que surjan de sus interacciones con el personal de ChildFund, los socios y todos los representantes, programas y operaciones.

Las oficinas en los países dispondrán de materiales de comunicación y canales de denuncia en los idiomas locales pertinentes y presentados de forma que todos los grupos, incluidos NNAJ, los entiendan. Habrá una descripción detallada de cómo todas las partes interesadas pueden informar de sus preocupaciones y los Puntos Focales llevarán un registro detallado de las cuestiones de salvaguarda planteadas y de cómo se tratan.

5.2.1. Comunicación de un problema de protección o de un incidente por parte del personal y de un representante de salvaguarda para garantizar un entorno seguro para la niñez.

Es obligatorio que el personal y los representantes de ChildFund informen sobre cuestiones de salvaguarda, protección de la niñez, trata de seres humanos con fines sexuales o explotación y abuso sexuales en un plazo de 24 horas a partir de la notificación o información



de una posible o supuesta violación, incidente o incumplimiento de la Política de Salvaguarda, el Protocolo de Conducta y cualquier otra supuesta forma de mala conducta o daño hacia los participantes de los programas, incluida la sospecha razonable o el conocimiento de mala conducta. Esto se refiere principalmente a cualquier abuso o daño de un participante del programa en contacto con ChildFund a través de su trabajo, pero también abarca a otros miembros de las comunidades más amplias en las que trabajamos si nos damos cuenta de un daño real o potencial hacia ellos por parte del personal, los programas o las operaciones de ChildFund.

5.2.2. Informar de un problema o incidente de protección

- 5.2.2.1.** Si se presenta una alegación contra usted, directamente a usted, usted debe hacer un informe por escrito de la preocupación, alegación o incidente a su Punto Focal de Salvaguarda o Gerente inmediatamente.
- 5.2.2.2.** El Punto Focal de Salvaguarda o el Director notificará a Cumplimiento Global Assurance para que actúe adecuadamente según la naturaleza y el nivel del incidente notificado.
- 5.2.2.3.** Entre las posibles situaciones que deben notificarse figuran las siguientes:
 - 5.2.2.3.1.** Usted hiere accidentalmente a NNAJ o adulto vulnerable, o estos sufren algún tipo de daño.



5.2.2.3.2. Un NNAJ o adulto vulnerable parece sentirse sexualmente estimulado por usted.

5.2.2.3.3. Un NNAJ o un adulto vulnerable malentiende o malinterpreta algo que usted ha hecho de una manera que podría interpretarse como una infracción, o posible infracción, de la política de protección.

5.2.2.3.4. Participa en actividades que podrían interpretarse erróneamente como una infracción de la Política de Salvaguarda o del Protocolo de Conducta.

A quién informar:	Cómo informar
1. Directamente a su Director, Asesor Global de Salvaguarda y PSEA, Cumplimiento Global, Recursos Humanos Globales o Jurídico.	→ Verbalmente o por correo electrónico: complaints@childfund.org
2. Su Punto Focal de Salvaguarda	→ Por medio de un señalamiento de incidente, quién luego presenta un señalamiento de incidente a través del sitio web del Punto de Ética.
3. Correo electrónico de reclamaciones (puede ser anónimo o indicar su nombre)	→ complaints@childfund.org
4. Mecanismo de denuncia a través del sitio web o por teléfono (puede ser anónimo o facilitar su nombre)	→ http://speakup.childfund.org → El número de teléfono de su país figura en el sitio web.



5.2.3. Agravamiento de incidentes o preocupaciones de salvaguarda comunicados por el personal o un representante

Cumplimiento Global recibirá en última instancia las denuncias comunicadas a través del mecanismo de denuncia de irregularidades y el buzón de denuncias y, junto con GHR y el departamento jurídico, llevará a cabo el proceso de selección. Las denuncias de salvaguarda se examinarán y clasificarán con arreglo a las siguientes definiciones:

Incidente	Definición	Protocolo de notificación y agravamiento de Cumplimiento Global:	Medidas y responsabilidades de la dirección
→ Nivel 3	→ Una violación grave (abuso real o sospecha de abuso) del derecho a la protección de un participante en el programa cometida por un miembro del personal o representante de ChildFund que provoque daños, incluidos, entre otros, cualquier forma de violencia, explotación, abuso, negligencia (sexual, física, emocional, verbal o financiera).	→ Las infracciones graves se notificarán en un plazo de 24 horas a partir del momento en que se produzcan o de la primera notificación de que se han producido. → Los informes se envían al Punto Focal de Salvaguarda, al Director Nacional y al Responsable Global de Salvaguarda de la OI a través del mecanismo de información establecido.	1. Punto Focal: Recibir el informe del incidente. 2. El Punto Focal/ CD convoca una reunión del Equipo de Gestión de Incidentes de Salvaguarda de la CO. 3. El Equipo de Gestión de Incidentes de Salvaguarda desarrolla un Plan de Acción de Gestión de Casos/Incidentes centrado en la persona sobreviviente y coordina la acción de respuesta.



Incidente	Definición	Protocolo de notificación y agravamiento de Cumplimiento Global:	Medidas y responsabilidades de la dirección
	Cualquier muerte o lesión grave de un participante en los programas mientras esté bajo el cuidado temporal de ChildFund, o mientras participe en un evento o actividad organizado o facilitado por ChildFund, o causado directamente por un miembro del personal, representante de ChildFund.	→ ChildFund responderá con responsabilidad ante el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente de Operaciones Globales de ChildFund. → El Equipo de Gestión de Operaciones Globales será responsable de la gestión eficaz de los problemas de salvaguarda de nivel 3 en colaboración con Recursos Humanos Globales, Asesoría Jurídica, Seguridad y Protección, etc., según proceda.	4. Evaluar y abordar las necesidades de la persona sobreviviente mediante asistencia y derivación, es decir, seguridad, médicas, salud mental y apoyo psicosocial, legales, materiales, etc. 5. Comunicación: Evaluar el riesgo para los medios de comunicación y preparar un plan de gestión de crisis/respuesta/comunicado. Todas las comunicaciones con los medios de comunicación deben ser realizadas únicamente por el funcionario o portavoz autorizado. 6. Asesoramiento jurídico: Evaluar las implicaciones legales y la decisión de derivación si es penal.



Incidente	Definición	Protocolo de notificación y agravamiento de Cumplimiento Global:	Medidas y responsabilidades de la dirección
			7. Garantía de calidad: Emprender una investigación administrativa para determinar los hechos en relación con la denuncia. 8. Punto focal: Seguir el progreso de la implementación de las acciones y mantener actualizados/ informados al CD, RD, Asesor de Salvaguarda, VP de Operaciones Globales y Director Ejecutivo. 9. Documentación: El Punto Focal hace un seguimiento, registra y documenta cada etapa del proceso/ acción



Incidente	Definición	Protocolo de notificación y agravamiento de Cumplimiento Global:	Medidas y responsabilidades de la dirección
			10. El CD es responsable y el Vicepresidente de Operaciones Globales/RD es responsable de los incidentes de Nivel 3. Se notifica al Presidente Ejecutivo y se le informa de los progresos. 11. El investigador principal informa a Cumplimiento Global de las medidas correctoras y del cierre de la investigación una vez finalizada.



Incidente	Definición	Protocolo de notificación y agravamiento de Cumplimiento Global:	Medidas y responsabilidades de la dirección
→ Nivel 2	→ Cualquier violación o incumplimiento de la política, procedimiento, protocolo de comportamiento o código de conducta y ética empresarial de ChildFund por parte de un miembro del personal o representante de ChildFund que ponga a los participantes de los programas en riesgo directo de sufrir daños o abusos, pero cuando se crea que no se ha producido ningún daño real.	→ Deberá notificarse a ChildFund en un plazo de 48 horas a partir del momento en que se produzca o de la primera notificación de que se ha producido la infracción que pone a los participantes en los programas en peligro de sufrir daños o abusos. → ChildFund responderá al nivel 2 con responsabilidad ante el Director Regional o de División. → Los casos identificados como de nivel 2 se comunicarán al Punto Focal de Salvaguarda para su gestión.	1. Punto Focal: Recibir el informe del incidente. 2. El Punto Focal/ CD convoca una reunión del Equipo de Gestión de Incidentes de Salvaguarda de la CO. 3. El Equipo de Gestión de Incidentes de Salvaguarda desarrolla un Plan de Acción de Gestión de Casos/Incidentes centrado en el superviviente y coordina la acción de respuesta. 4. Evaluar el riesgo y desarrollar un plan de mitigación con tratamientos adecuados para abordar la preocupación de manera oportuna para reforzar las salvaguarda.



Incidente	Definición	Protocolo de notificación y agravamiento de Cumplimiento Global:	Medidas y responsabilidades de la dirección
			5. Punto Focal: Realiza el seguimiento y documenta los avances en la aplicación de las acciones, actualiza el plan de mitigación de riesgos y mantiene informados a los directivos y al Equipo de Gestión de Incidentes sobre los avances y las necesidades de apoyo. Actualiza a Operaciones Globales y al Presidente Ejecutivo.



Incidente	Definición	Protocolo de notificación y agravamiento de Cumplimiento Global:	Medidas y responsabilidades de la dirección
→ Nivel 1	→ Se refiere a incidentes de protección de la niñez NO cometidos por un miembro del personal o representante de ChildFund, sino por cualquier otro miembro de la comunidad o una agencia externa no afiliada a ChildFund. Esto puede incluir un incidente de protección de la niñez que implique un daño físico, emocional, sexual o psicológico grave, u otra forma de violencia, lesión o muerte de un participante de los programas, por ejemplo, una niña o niño inscrito.	→ La responsabilidad de la gestión de los incidentes de Nivel 1 recaerá en los Socios Locales → El Punto Focal de Salvaguarda de ChildFund de la CO debe ser notificado en un plazo de 72 horas a partir de la notificación en casos de daños graves que amenacen la seguridad y el bienestar del NNAJ o joven. → ChildFund supervisará y hará un seguimiento apropiado con el socio local para garantizar un apoyo adecuado y oportuno a la persona sobreviviente.	1. El socio local desarrollará y aplicará un plan de intervención de protección de la infancia y una vía de derivación que tenga en cuenta el principio del interés superior⁷. 2. Elaborar y aplicar un plan de caso individual completo en consulta con la familia o el tutor. 3. Informe del incidente a las autoridades competentes. 4. Notificar oportunamente a ChildFund de cualquier necesidad de apoyo de acuerdo con el plan del caso.

⁷ Este requisito tendría que incluirse en el acuerdo con el socio ejecutor o en la CdA con el socio local.



5.2.4. Registro de los problemas de protección:

- 5.2.4.1.** Los puntos focales mantendrán un registro exacto de todos los problemas de protección que se hayan recibido o notificado y un registro detallado de cómo se han tratado o gestionado hasta su resolución.
- 5.2.4.2.** Los puntos focales hacen un seguimiento de todos los problemas de salvaguarda y los registran, y todos han sido comunicados a la alta dirección y a Cumplimiento Global. No hay ningún caso de empleados o representantes que no hayan notificado problemas de protección.
- 5.2.4.3.** Los informes sobre presuntas infracciones o infracciones conocidas deben presentarse en un plazo de 24 horas a partir de la notificación de la infracción o del conocimiento de la misma.
- 5.2.4.4.** El informe debe incluir, entre otros detalles: Fecha, hora y lugar del incidente; Naturaleza de la infracción - qué ha ocurrido; acciones que se están llevando a cabo en el momento del informe para mantener a salvo a la persona sobreviviente; ayuda o acciones; necesarias.
- 5.2.4.5.** El Director Principal de Cumplimiento Global informa tres veces al año al Presidente Ejecutivo, al Vicepresidente de Operaciones Globales, al Director de Finanzas y Administración y al Comité de Auditoría de la Junta Directiva sobre el número de incidentes o denuncias de salvaguarda recibidas y su resultado.



5.2.4.6. El Director Jurídico informará anualmente a la Junta sobre el número de casos.

5.2.4.7. La organización limita el número de personas con acceso a la información notificada y suprime los datos identificativos de los implicados al compartir la información.

5.2.5. Mecanismos de respuesta a las reclamaciones (MRC) para las comunidades

Un mecanismo de respuesta a las quejas es una forma de que las comunidades que participan en los proyectos y actividades de su organización planteen sus preocupaciones y quejas en materia de protección. Sin embargo, los problemas de protección deben tratarse de forma diferente a otras quejas, ya que son delicados y confidenciales.

5.2.5.1. ChildFund establecerá Mecanismos Comunitarios de Respuesta a las Quejas (MCR) en todos los programas comunitarios, y se informará a todos los participantes en los programas sobre cómo acceder y denunciar los abusos, la explotación y otras infracciones de la Política de Salvaguarda y del Protocolo de Conducta por parte del personal o los representantes de ChildFund.

5.2.5.2. Las comunidades, los participantes en los programas o las poblaciones afectadas (incluidos NNAJ) en el caso de contextos humanitarios son consultados sobre el diseño, la aplicación y el seguimiento de los mecanismos de reclamación y retroalimentación.



- 5.2.5.3.** Son accesibles, inclusivos, seguros, confidenciales, transparentes, centrados en la persona sobreviviente y basados en métodos de comunicación existentes que la comunidad ya utiliza.
- 5.2.5.4.** Disponer de múltiples canales para que las comunidades aporten sus comentarios, diseñados en colaboración con los participantes en los programas y teniendo en cuenta las vulnerabilidades y preferencias de todos los grupos demográficos.
- 5.2.5.5.** Proporcionar oportunidades de comunicación, colaboración y retroalimentación periódicas entre el personal y los participantes en el programa sobre los canales de información.
- 5.2.5.6.** Disponer de directrices de acompañamiento sobre la recepción, el tratamiento y la respuesta adecuada y oportuna a las quejas/informes de daños y abusos.
- 5.2.5.7.** El personal y los socios han sido capacitados sobre cómo recibir y responder eficazmente a un informe o denuncia de salvaguarda.
- 5.2.5.8.** Las quejas que no pueden ser atendidas por ChildFund y sus socios se remiten oportunamente a otras organizaciones o proveedores de servicios pertinentes.
- 5.2.5.9.** Los acuerdos de asociación incluyen definiciones claras de las funciones, responsabilidades y compromisos de cada



socio, incluida la forma en que cada uno contribuirá a los mecanismos de reclamación y retroalimentación.

- 5.2.5.10.** Los procesos y procedimientos o mecanismos se dan a conocer y son comprendidos por las comunidades, el personal, los socios y otros representantes. Se supervisa la funcionalidad de los Mecanismos de Quejas y Retroalimentación.

5.3. Respuesta a los problemas de protección y apoyo a las personas sobrevivientes

Las CO de ChildFund deberán contar con un sistema que garantice que las personas sobrevivientes de abusos, incluidos NNAJ, jóvenes y personas vulnerables, reciban asistencia profesional inmediata que les remita a los proveedores de servicios pertinentes.

5.3.1. Asistencia y derivación protocolo de notificación y respuesta de nivel 3:

- 5.3.1.1.** ChildFund hace hincapié en el Enfoque Centrado en la persona sobreviviente⁸ en la prestación de asistencia y derivaciones para

⁸ En una evaluación global de las iniciativas de apoyo a las personas sobrevivientes de EAS se identificó que no existe un modelo o conjunto de normas único, universalmente acordado y centrado en la persona sobreviviente. Aunque existen orientaciones en los ámbitos de la gestión de casos, la protección de la infancia, la violencia de género y la violencia contra las mujeres, no están consolidadas ni adaptadas a EAS. Dado que no existe un modelo universalmente acordado centrado en la persona sobreviviente, ni normas, orientaciones y herramientas asociadas. Esto plantea retos para el sector de la ayuda, ya que las organizaciones pueden responder de manera muy diferente en la presentación de informes y la respuesta (Plasket, I. (2020) Global Scoping of Initiatives to Support Survivors of SEAH: From Reporting to Response, RSH Helpdesk Research Report No. 2. Londres, Reino Unido. Londres, Reino Unido: RSH)



el apoyo a los las personas sobrevivientes de explotación sexual, abusos y todos los demás daños. Las opiniones y necesidades de los supervivientes se consideran

5.3.1.2. Nivel de organización

5.3.1.2.1. ChildFund llevará a cabo una autoevaluación organizativa basada en el trauma para examinar las prácticas existentes en la organización.

5.3.1.2.2. Garantizar que el personal de todos los niveles de la organización reciba formación y educación sobre el Enfoque Basado en el Trauma para reconocer y responder eficazmente a las necesidades de las personas sobrevivientes y conozca los procedimientos/procesos de gestión de casos y derivación.

5.3.1.3. Nivel de oficina nacional para los participantes en los programas:

5.3.1.3.1. ChildFund establecerá un mapa de los servicios de apoyo en las respectivas ubicaciones o países, de modo que las personas sobrevivientes dispongan de vías de derivación operativas para acceder a una amplia gama de servicios disponibles a nivel local, en función de sus necesidades y su consentimiento.

5.3.1.3.2. ¿Las oficinas de país/socios mantienen una lista actualizada de los proveedores de servicios locales e información sobre los servicios de apoyo locales disponibles para las las personas sobrevivientes?



5.3.1.3.3. ChildFund debe disponer de un sistema que garantice que las personas sobrevivientes de explotación sexual, abusos y otros daños reciban asistencia profesional inmediata y sean remitidos a proveedores de servicios profesionales.

5.3.1.3.4. Se informará a las personas sobrevivientes de los servicios disponibles y del procedimiento sobre el proceso de derivación, esbozando los pasos a seguir y los principios rectores para la prestación de asistencia y apoyo -incluidos los relativos a la confidencialidad y el consentimiento informado-. Cuando los programas de ChildFund no puedan proporcionar la asistencia necesaria, se recomendará la remisión a los servicios de apoyo apropiados que se indican a continuación:

5.3.1.3.4.1. Seguridad: La asistencia inmediata puede incluir el desarrollo de un plan urgente de seguridad o protección para abordar el riesgo de represalias, retraumatización o nuevos daños a la persona sobreviviente. La respuesta de seguridad debe incluir el asesoramiento a las personas sobrevivientes sobre los límites de su capacidad para protegerlas.



5.3.1.3.4.2. Apoyo psicosocial: Incluye Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) o asesoramiento básico para ayudar a las personas sobrevivientes a abordar cuestiones prácticas derivadas de las denuncias, así como permitir el acceso a servicios básicos, el apoyo entre iguales, un mayor apoyo social a través de la reconexión con familiares, amigos y vecinos, y/o el fomento de las conexiones e interacciones sociales a través de las redes comunitarias existentes.

5.3.1.3.4.3. Atención médica: Esto incluye informar a las personas sobrevivientes sobre la importancia de buscar atención médica en un plazo de 72 horas en casos de abuso sexual, incluido el tratamiento posterior a la exposición al VIH y la anticoncepción de emergencia, según sea necesario y deseado, al tiempo que se proporciona una derivación.

5.3.1.3.4.4. Servicios jurídicos: Las personas sobrevivientes pueden ser remitidas a proveedores de asistencia jurídica, cuando estén disponibles, y si así lo desea la persona sobreviviente.

5.3.1.3.4.5. Asistencia material básica: Puede incluir el suministro de alimentos, ropa, refugio, escuela, reintegración y apoyo a los medios de subsistencia, para ayudar a cubrir las necesidades inmediatas de las personas sobrevivientes más vulnerables.



5.3.1.3.5. Cuando el presunto acto constituya un delito, el Punto Focal debe explorar con el demandante o sobreviviente si desean recibir ayuda para informar a las autoridades policiales o a la policía. En el caso de un adulto vulnerable, la decisión de denunciar a la policía corresponde exclusivamente al demandante/sobreviviente. En el caso de un niño, niña o adolescente la denuncia es obligatoria.

5.3.2. Investigación de los problemas de salvaguarda

5.3.2.1. ChildFund ha puesto en marcha un proceso para garantizar una investigación administrativa oportuna⁹ de todas las denuncias o incidentes en materia de salvaguarda comunicados a través de los mecanismos de notificación establecidos por ChildFund.

5.3.2.2. Esto incluye un sistema de derivación y seguimiento de las investigaciones por el que todos los casos o incidentes notificados se remiten y se actúa en consecuencia.

5.3.2.3. Las investigaciones administrativas las llevan a cabo profesionales experimentados y cualificados, formados en investigaciones delicadas y en el enfoque centrado en personas sobrevivientes.

⁹ La investigación administrativa de EAS tiene lugar tras la recepción y evaluación de una denuncia de EAS. Su objetivo es determinar si se ha infringido alguna de las políticas de EAS.



5.3.2.4. La confidencialidad es un principio cardinal y se mantendrá en relación con la información, mientras se lleven a cabo investigaciones sobre presuntos abusos, en todas las comunicaciones con los medios de comunicación y cuando se denuncien o remitan incidentes de salvaguarda, incluso para investigaciones penales.

5.3.2.5. El proceso exacto de la investigación vendrá determinado por la naturaleza del incidente. No obstante, ChildFund seguirá los pasos y acciones generales del proceso que figuran en la lista de verificación adjunta durante las investigaciones:

5.3.3. Diferencia entre investigación administrativa y penal

Investigación administrativa	Investigación criminal
→ Determina si el objeto de la queja ha infringido las políticas o procedimientos de una organización, como el Protocolo de Conducta de una organización.	→ Determina si se ha infringido alguna ley.
→ No da lugar a la presentación de cargos formales.	→ Puede dar lugar a la presentación de cargos formales contra el Sujeto de la queja o inquietud.
→ Debe aplazarse o suspenderse a la espera del resultado de una investigación penal si ya está en curso, para evitar la posibilidad de perjudicar la investigación penal.	→ Siempre tiene prioridad sobre una investigación administrativa.



5.4. Responsabilidad, revisión y aprendizaje:

5.4.1. Evaluación y gestión de riesgos.

- 5.4.1.1.** ChildFund llevará a cabo evaluaciones internas periódicas de los riesgos de salvaguarda para identificar el tipo de riesgo, el impacto potencial del riesgo y la implicación para los participantes en el programa.
- 5.4.1.2.** Esto servirá para elaborar una matriz o registro de riesgos y medidas de mitigación para prevenir daños, supervisar y evaluar la eficacia de la aplicación de la Política de Salvaguarda.
- 5.4.1.3.** Los riesgos para las personas participantes en los programas que se identifiquen a través de las evaluaciones de riesgos se integrarán en los programas operativos anuales y se presupuestarán, y en caso necesario podrán constituir una intervención específica del proyecto.
- 5.4.1.4.** Se revisará y compartirá trimestralmente con la alta dirección y la Junta Directiva un registro de riesgos de salvaguarda actualizado.

5.4.2. Seguimiento, informes y aprendizaje:

- 5.4.2.1.** ChildFund establecerá un marco de supervisión y evaluación de la protección con indicadores viables para supervisar los daños o abusos causados por los programas y medir la aplicación de las políticas integradas en el sistema CAMEL, para realizar un seguimiento y medir los progresos, las acciones o las decisiones tomadas en relación con las preocupaciones notificadas.



- 5.4.2.2.** ChildFund realizará periódicamente controles de cumplimiento o autoevaluaciones para supervisar e informar sobre el progreso de la aplicación de la política. Se lleva a cabo un análisis de las tendencias de rendimiento para fundamentar el aprendizaje, y las recomendaciones se comunican a las principales partes interesadas (alta dirección/gestión, junta directiva y socios) y se incluyen en los informes de la organización.
- 5.4.2.3.** Las personas supervisoras han recibido formación y saben cómo reconocer los problemas y cómo hacer preguntas para saber si el programa se está impartiendo de forma segura.
- 5.4.2.4.** Los puntos focales de Salvaguarda designados llevan a cabo controles y revisiones periódicas del cumplimiento, tanto internos como de los socios, para comprobar el progreso de los esfuerzos por aplicar la política y los procedimientos de salvaguarda a través de una estructura de rendición de cuentas claramente establecida.
- 5.4.2.5.** Las métricas de salvaguarda se integran en los programas establecidos y en los eventos de aprendizaje de los socios o a nivel nacional, regional y mundial con el personal, y los socios para reflexionar sobre lo que va bien y las áreas de mejora continua.



5.4.2.6. La alta dirección, incluida la Junta Directiva, recibe información periódica sobre la ejecución segura de los programas y el rendimiento de los socios para que tome las medidas oportunas y fundamente la toma de decisiones.

5.4.3. Revisión de la política y las prácticas. Los puntos focales mantendrán un registro exacto de todos los problemas de salvaguarda recibidos y gestionados.

5.4.3.1. Cumplimiento Global realiza revisiones limitadas del cumplimiento de la Política y el Procedimiento de Salvaguarda por parte de las oficinas nacionales durante sus auditorías periódicas.

5.4.3.2. La política y los procedimientos de salvaguarda de ChildFund se evaluarán formalmente, al menos una vez cada tres años, para su revisión.

5.4.3.3. Se consultará a las personas participantes en los programas y a los socios locales como parte de la revisión de la Política de Salvaguarda y su eficacia; y se les informará de cualquier cambio en el contexto operativo y jurídico.

5.4.3.4. Las enseñanzas extraídas de la experiencia práctica servirán para revisar la política y modificar las medidas y procedimientos de protección de ChildFund.

5.4.3.5. La dirección de ChildFund se compromete a apoyar al personal mediante la formación, el acceso al desarrollo profesional en materia



de salvaguarda y, en algunos casos, el acceso al asesoramiento para crear, promover y facilitar un cambio de cultura en materia de salvaguarda.

5.4.4. Infracciones de la Política y el Procedimiento de Salvaguarda de ChildFund

- 5.4.4.1.** Cualquier infracción de esta Política de Salvaguarda y del protocolo de conducta por parte del personal o de un representante se tratará como una cuestión disciplinaria, incluida la no comunicación de un problema o incidente de salvaguarda, y se tratará de acuerdo con la política y los procedimientos disciplinarios establecidos en el manual de recursos humanos de la oficina de país correspondiente.
- 5.4.4.2.** Informar de cualquier infracción observada de esta política y del Protocolo de Conducta a ChildFund, al Punto Focal de Salvaguarda designado a través de los mecanismos de información establecidos.
- 5.4.4.3.** Las infracciones graves pueden dar lugar a la rescisión del contrato o a la remisión del caso a las autoridades competentes.



6. Términos clave y definiciones de la política

Términos	Definiciones
→ Abandono y trato negligente	Teniendo en cuenta el contexto, los recursos y las circunstancias, el abandono y el trato negligente se refieren a la falta persistente de satisfacción de las necesidades físicas o psicológicas básicas, que puede provocar un deterioro grave.
→ Abuso emocional	Maltrato emocional persistente que repercute en el desarrollo emocional. Los actos emocionalmente abusivos incluyen la restricción de movimientos, la degradación, la humillación, el acoso (incluido el ciberacoso) y la amenaza, el miedo, la discriminación, la ridiculización u otras formas no físicas de trato hostil o de rechazo.
→ Abusos sexuales	Es la intrusión física real o la amenaza de intrusión física de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas.
→ Adulto vulnerable:	Cualquier persona mayor de 18 años que participe en los programas de ChildFund y que pueda no ser capaz de tomar una decisión informada que le proteja de daños o explotación. Esto puede incluir a una persona con discapacidad o edad, enfermedad o circunstancias vitales que le incapaciten para cuidar de sí misma.



→ Consentimiento informado	Consentimiento informado significa que el sujeto tiene una comprensión general del propósito del compromiso o actividad y da su permiso verbal o escrito para participar o involucrarse voluntariamente. Cuando pida permiso NNAJ o adultos vulnerables para que participen en su actividad, evento o programa, asegúrese de que (NNAJ y sus padres o cuidadores, si es necesario) comprenden perfectamente de qué trata la actividad; qué se espera de los participantes; cuáles son los riesgos y beneficios de participar; y que la participación en la actividad es voluntaria.
→ Contratista	Cualquier persona o empresa que haya suscrito un acuerdo con ChildFund para proporcionar bienes o servicios durante un periodo determinado.
→ Daños	Es difícil definir el “daño” a NNAJ y adultos vulnerables porque pueden sufrir abusos de muchas maneras, dependiendo del contexto y la cultura. Pueden ser maltratados en una familia, una institución, una comunidad, un entorno religioso o a través de las redes sociales o Internet. Pueden ser maltratados por un adulto o adultos o por otro NNAJ. También hay prácticas como la mutilación genital femenina (MGF) y el matrimonio forzado o precoz que causan daños importantes NNAJ y adultos vulnerables.
→ Enfoque centrado en el superviviente	Significa que se da prioridad a los derechos, necesidades y deseos de los supervivientes y denunciantes frente a las consecuencias para la reputación de la organización, es decir, cuando se da prioridad a las necesidades de las víctimas [...Cuando el individuo tiene derechos:] a ser tratado con dignidad y respeto, a elegir, a la privacidad y confidencialidad, a la no discriminación, a la información.



→ Explotación	Constituye el abuso de un NNAJ en el que interviene algún tipo de remuneración o por el que los autores se benefician de alguna manera. La explotación representa una forma de coacción y violencia que va en detrimento de la salud física o mental, el desarrollo, la educación o el bienestar.
→ Explotación comercial	Explotación de un NNAJ en el trabajo u otras actividades en beneficio de otros y en detrimento de su salud física o mental, su educación o su desarrollo moral o socioemocional. Incluye, entre otros, el trabajo infantil.
→ Explotación sexual	Es cualquier abuso real o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza con fines sexuales, incluido, entre otros, beneficiarse monetaria, social o políticamente de la explotación sexual de otra persona.
→ Formulario de notificación de incidentes	Formulario que se utiliza para registrar un caso de salvaguarda.
→ Investigación administrativa	Se trata de un proceso de determinación de los hechos que implica la búsqueda, recopilación y examen de información. Las investigaciones administrativas de la explotación y el abuso sexuales (EAS) difieren de las investigaciones penales de la EAS.
→ Juventud/ Jóvenes	Personas de entre 15 y 24 años. ChildFund reconoce que esta categoría abarca las categorías de niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, pero considera que los jóvenes tienen necesidades de protección que requieren una consideración distinta, aparte de los niños más pequeños y los adultos mayores.



→ Maltrato físico	Daño físico real o potencial perpetrado por otra persona, adulto o NNAJ. Puede consistir en golpear, sacudir, envenenar, ahogar o quemar. El daño físico también puede producirse cuando un progenitor o cuidador inventa los síntomas de una enfermedad o induce deliberadamente una enfermedad en un NNAJ.
→ Maltrato infantil	El abuso se refiere a un acto o patrón de comportamiento (a menudo por parte de alguien en una posición de poder) que causa daño o perjuicio a otra persona (normalmente en una posición de menor poder): Los tipos de maltrato infantil incluyen el abuso físico, emocional y sexual, la negligencia y la explotación, todos los cuales pueden dañar la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad de NNAJ.
→ Niño	Es cualquier persona menor de 18 años (según la definición de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, independientemente de la mayoría de edad o de la edad de consentimiento en el país donde pueda producirse la violación de la salvaguarda).
→ Participante en el programa	Cualquier persona o grupo de personas que reciben directamente bienes o servicios a través de la participación o implicación en uno o más de los programas, proyectos, intervenciones u operaciones apoyados por ChildFund directamente o a través de sus representantes.
→ Participantes en el proyecto	Todos los actores que participan y se benefician de las actividades de ChildFund tanto a nivel comunitario como organizativo.
→ Protección de la infancia	Es responsabilidad de todas las organizaciones asegurarse de que su personal, operaciones, socios y programas no perjudiquen a los niños.



→ Participantes en el proyecto	Todos los actores que participan y se benefician de las actividades de ChildFund tanto a nivel comunitario como organizativo.
→ Protección de la infancia	Es responsabilidad de todas las organizaciones asegurarse de que su personal, operaciones, socios y programas no perjudiquen a NNAJ.
→ Protección de menores	Se ponen en marcha medidas y estructuras para prevenir y responder al maltrato, el abandono, la explotación y todas las formas de violencia contra NNAJ.
→ Protección	La responsabilidad que asume una organización para asegurarse de que sus empleados o personal, operaciones y programas no hagan daño a NNAJ y adultos vulnerables, limitando así su exposición al riesgo de discriminación, negligencia, daño, abuso y explotación. El término salvaguarda también se refiere a las medidas establecidas por la organización para prevenir, informar y responder a las diversas formas de daño que podrían ocurrir a través de las acciones o inacciones de su organización a través de todas las actividades.
→ Protocolo de comportamiento seguro	Documento que establece los comportamientos aceptables e inaceptables y que todos los empleados y representantes deben firmar para afirmar que comprenden y se comprometen a salvaguardar lo establecido en la Política de Salvaguarda.
→ Representante	Cualquier persona o entidad relacionada formalmente con ChildFund de forma remunerada o no remunerada (es decir, personal, socio, voluntario, becario, contratista, consultor, vendedor, donante, visitante, miembro del consejo, etc.).



→ Trabajo infantil	Según la definición del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es “el trabajo realizado por niños y niñas menores de 12 años; el trabajo realizado por niños y niñas menores de 15 años que impida su escolarización; y el trabajo realizado por niños menores de 18 años que sea peligroso para la salud física o mental del niño o niña”.
--------------------	---



7. Políticas y procedimientos relacionados/complementarios de ChildFund

→ Definición de términos clave	→ Compromiso del Director General para los miembros de InterAction
→ Funciones y responsabilidades en materia de protección	→ Procedimiento de asociación segura
→ Protocolo de Conducta de ChildFund	→ Marco y orientaciones de ChildFund para la rendición de cuentas a las personas afectadas
→ Reclutamiento seguro y criterios de selección	→ Política de denuncia de irregularidades
→ Herramienta de notificación de incidentes de Salvaguarda de ChildFund International	→ Requisitos mínimos/lista de control del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio
→ Etapas del proceso de investigación sobre protección	

Procedimiento de Salvaguarda

ChildFund®